

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת שמחה רוטמן

פ/25/391

הצעת חוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל (תיקון – איסור מתן הטבות פיננסיות לרשות הפלסטינית), התשפ"ג–2022

הוספת סעיף 4א. 1. בחוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, התשע"ח-2018¹, אחרי סעיף 4 יבוא:

"איסור מתן הטבות 4א. לא תיתן ממשלת ישראל הלוואה או מענק או כל לרשות הפלסטינית הטבה כספית אחרת לרשות הפלסטינית מיום שהוקפאו כספים בהתאם לסעיף 4(א) ועד שיביא השר לאישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי דו"ח, ולפיו לא שילמה הרשות הפלסטינית כספים בזיקה לטרור בשנה שאליה מתייחס הדוח כאמור בסעיף 4(ב)."

דברי הסבר

בשנת 2018 חוקקה הכנסת את החוק להקפאת כספים ששילמה הרשות הפלסטינית בזיקה לטרור מהכספים המועברים אליה מממשלת ישראל, שמטרתו להביא להפחתת פעילות טרור כנגד ישראלים, וזאת באמצעות ביטול התמריץ הכלכלי לביצוע פעולות טרור כנגד ישראלים, תמריץ כספי הניתן למחבלים מידי חודש על ידי הרשות הפלסטינית.

על אף מטרתו החשובה של החוק, ולאחר שהקפאת הכספים החלה להפעיל לחץ כלכלי על הרשות במטרה שזו תפסיק את תשלומי המשכורות למחבלים, החליט שר הביטחון להעניק לרשות הפלסטינית הלוואה בסך של 500,000 ש"ח. הלוואה זו ניתנה על מנת לאפשר לרשות לצלוח את המצב הכלכלי הקשה בו היא מצויה בעקבות החלטתה להמשיך ולחלק משכורות למחבלים, צעד שהביא להקפאת כספים בשיעור משמעותי מסך הכספים שמעבירה מדינת ישראל לרשות הפלסטינית.

לאור העובדה שהחלטה להעניק הלוואה לרשות הפלסטינית מעקרת הלכה למעשה את החוק מתוכנו, ומשיבה לרשות את הכספים שקוּזְזו מהכספים המועברים אליה בגין תשלומי משכורות למחבלים, מבקש תיקון חקיקה זה לאסור מתן כל הטבה כספית לרשות הפלסטינית עד שוועדת השרים

¹ ס"ח התשע"ח, עמ' 732.

לענייני ביטחון לאומי תאשר את הדוח השנתי במסגרתו מדווח שר הביטחון את כל הנתונים הנוגעים לתשלומים שהעבירה הרשות הפלסטינית למחבלים בשנה שהסתיימה, ובמסגרתו ידווח לוועדה כי הרשות הפלסטינית לא שילמה כספים בזיקה לטרור בשנה שאליה מתייחס הדוח. הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן (פ/3757/24).

הצעת החוק זהה לפ/3757/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)